

KONKURRENZANALYSE & RECHTLICHE BEWERTUNG

Alltagsengel UG vs. Alltagsengel Plus

Stand: 20. Juli 2026 — Vertraulich

1. Konkurrent: Alltagsengel Plus

1.1 Impressum & Firmendaten

Inhaberin	Adila Ahmadi
Firmenname	Alltagsengel Plus (kein Rechtsformzusatz = Einzelunternehmen)
Adresse	Kiefernstraße 17, 65933 Frankfurt am Main
Telefon	069 792 705 42 / 0159 047 217 17
E-Mail	info@alltagsengel-plus.de
Website	www.alltagsengel-plus.de
Handelsregister	KEIN EINTRAG — kein HRB, keine USt-ID im Impressum
Rechtsform	Vermutlich Kleingewerbe / Einzelunternehmen
Website aktualisiert	18. April 2026
Leistungen	Alltagsbegleitung §45a SGB XI, Haushaltsnahe DL, Begleitung, Entrümpelung, Garten, Umzug

1.2 Bewertung

Adila Ahmadi betreibt ein nicht im Handelsregister eingetragenes Einzelunternehmen unter dem Namen „Alltagsengel Plus“ in Frankfurt-Griesheim (PLZ 65933). Das Unternehmen bietet identische Leistungen wie Alltagsengel UG an: Alltagsbegleitung nach §45a SGB XI, haushaltsnahe Dienstleistungen, Begleitung zu Arztterminen — und das im selben Marktgebiet Frankfurt am Main.

Auffällig: Im Impressum fehlen Handelsregisternummer, USt-ID und Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde. Bei Leistungen nach §45a SGB XI ist eine Anerkennung durch das zuständige Landesamt erforderlich — ob diese vorliegt, ist nicht ersichtlich.

2. Logo-Vergleich

Alltagsengel UG (alltagsengel.care)	Alltagsengel Plus (alltagsengel-plus.de)
Goldener Engel mit Flügeln und Heiligenschein	Zwei Hände (gold + blau), die sich entgegenstrecken
Farben: Gold auf dunklem Hintergrund	Farben: Gold + Dunkelblau auf hellem Hintergrund
Text: „ALLTAGSENGEL“ in Gold	Text: „Alltagsengel“ blau, „plus“ in Gold

Fazit Logo: Die Logos sind NICHT identisch, teilen aber dieselbe Farbpalette (Gold/Blau) und das Pflegemotiv. Der Kernname „Alltagsengel“ ist identisch. Die Verwechslungsgefahr liegt primär im Namen, nicht im Bildzeichen.

3. DPMA-Markenrecherche (Stand: 20.07.2026)

Die Recherche im DPMAregister ergab 4 Treffer für „Alltagsengel“:

Nr	Aktenzeichen	Marke	Inhaber	Status
1	305154362	ALLTAGSENGEL (Wortmarke)	Unbekannt	Akte vernichtet (erloschen)
2	306033976	die Alltags Engel (Bild)	Unbekannt	Akte vernichtet (erloschen)
3	302017103296	Alltags Engel (Bild,	Schumacher, Doreen —	Eingetragen (seit 2017, Kl.

		bordeaux)	Ranstadt	44/41)
4	302025107310	K. Lenard Alltagsengel (Bild)	Lenard, Kerstin — Schemmerhofen	Eingetragen (seit 2025, Kl. 44)

Zentrales Ergebnis: Die reine Wortmarke „ALLTAGSENGEL“ ist derzeit NICHT eingetragen — die alte Registrierung ist erloschen. Weder Alltagsengel UG noch Alltagsengel Plus besitzen eine eingetragene Marke. Die Wortmarke steht zur Anmeldung frei.

Hinweis: Die zwei aktiven Eintragungen sind Wort-/Bildmarken von Dritten (Ranstadt, Schemmerhofen). Sie schützen das jeweilige Logo+Wort, nicht den reinen Wortbestandteil. Eine Wortmarke-Anmeldung durch Alltagsengel UG ist möglich.

4. Rechtliche Bewertung

4.1 Prioritätsrechte (Wer war zuerst?)

Alltagsengel UG	Alltagsengel Plus
Gesellschaftsvertrag: 03.06.2025	Website-Update: 18.04.2026
HR-Eintragung: 07.10.2025	Kein Handelsregistereintrag
HRB 140351, AG Frankfurt am Main	Gründungsdatum unklar

Ergebnis: Alltagsengel UG hat die älteren Rechte. HR-Eintragung (07.10.2025) liegt vor dem frühesten sichtbaren Aktivitätsdatum von Alltagsengel Plus. Durch die HR-Eintragung genießt Alltagsengel UG bundesweiten Firmennamenschutz nach §§5, 15 MarkenG und §37 Abs. 2 HGB.

4.2 Verwechslungsgefahr

Zeichenähnlichkeit: „Alltagsengel“ vs. „Alltagsengel Plus“ — der dominante Bestandteil ist identisch. Der Zusatz „Plus“ ist rein beschreibend und reicht nicht, um Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Branchenidentität: Beide bieten Alltagsbegleitung nach §45a SGB XI an — die Branche ist identisch.

Räumliche Überschneidung: Beide in Frankfurt am Main. Identischer Name + identische Branche + identische Stadt = stärkster Fall.

4.3 Rechtsgrundlagen

§5 Abs. 2 MarkenG: Unternehmenskennzeichen-Schutz durch Benutzung — auch ohne Markeneintragung. Entsteht mit HR-Eintragung.

§15 MarkenG: Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch bei Verwechslungsgefahr.

§12 BGB: Allgemeines Namensrecht — Beseitigung und Unterlassung bei unbefugter Namensverwendung.

§37 Abs. 2 HGB: HR-eingetragene Firma hat Vorrang.

§§3, 5 UWG: Irreführung durch Verwechslungsgefahr als unlautere geschäftliche Handlung.

5. Kosten DPMA-Markenanmeldung

Position	Kosten
DPMA-Anmeldegebühr (elektronisch, bis 3 Klassen)	290 €
Jede weitere Nizza-Klasse	+ 100 € pro Klasse
Beschleunigtes Verfahren (optional)	+ 200 €
Schutzdauer	10 Jahre (Verlängerung: 750 €)
Anwaltliche Begleitung (empfohlen)	500–1.500 € netto
Eigene Anmeldung ohne Anwalt	Nur DPMA-Gebühr: 290 €

6. Konkrete Handlungsempfehlungen

SOFORT (diese Woche)

- 1. Beweissicherung:** Screenshots der gesamten Website alltagsengel-plus.de (inkl. Impressum, Leistungen, Logo) mit Datum sichern. Archive.org-Link sichern. Das ist die Basis für jede spätere rechtliche Auseinandersetzung.
- 2. Eigene Marke anmelden:** Wortmarke „ALLTAGSENGEL“ beim DPMA online anmelden (direkt.dpma.de). Kosten: 290 € für bis zu 3 Nizza-Klassen. Empfohlene Klassen: 44 (Gesundheits-/Pflegedienstleistungen), 45 (persönliche/soziale DL). Selbst machbar.
- 3. Impressum-Prüfung melden:** Das Impressum von Alltagsengel Plus ist unvollständig (fehlende USt-ID, keine Aufsichtsbehörde). Hinweis an IHK Frankfurt oder Gewerbeaufsichtsamt — kostenlos.

KURZFRISTIG (1–2 Wochen)

- 4. Eigenabmahnung schreiben:** Ohne Anwalt möglich. Muss enthalten: Darstellung des eigenen älteren Rechts (HRB 140351, 07.10.2025), Verwechslungsgefahr, Aufforderung zur Unterlassung und Umfirmierung, Frist (14 Tage), strafbewehrte Unterlassungserklärung.
- 5. §45a-Anerkennung prüfen:** Beim Hessischen Amt für Versorgung und Soziales (HAVS) anfragen, ob Alltagsengel Plus als Anbieter nach §45a SGB XI anerkannt ist. Falls nicht: massiver Hebel.

MITTELFRISTIG (1–2 Monate)

- 6. Anwaltliche Abmahnung:** Falls Eigenabmahnung ignoriert wird. Kosten: ca. 1.500–2.500 €, die bei berechtigter Abmahnung vom Gegner zu tragen sind. Erstberatung bei IHK Frankfurt kostenlos.
- 7. Einstweilige Verfügung:** Beim LG Frankfurt beantragen, falls Abmahnung nicht fruchtet. Untersagt sofort die weitere Namensnutzung. Dringlichkeitsfrist: ca. 4–6 Wochen nach Kenntnisnahme.

ZUSAMMENFASSUNG: Die Rechtslage ist klar zugunsten von Alltagsengel UG. Ältere HR-Eintragung + identischer Kernname + identische Branche + gleiche Stadt = starker Unterlassungsanspruch. Wichtigster Schritt JETZT: DPMA-Wortmarke für 290 € sichern.

Erstellt von: Alltagsengel — Interne Analyse

Hinweis: Diese Analyse ersetzt keine anwaltliche Beratung. Für Abmahnung und gerichtliche Schritte wird ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz empfohlen.